

Dato: 13. august 2026

Til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

**Klage vedr. lokalplan 4.47 – Idrætsanlæg ved Falkenberg Jorde” og
”Kommuneplantillæg 24”, Helsingør Kommune.**

Danmarks Naturfredningsforening Helsingør finder det påkrævet, at der igangsættes en VVM-undersøgelse og vil hermed påklage afgørelserne i den konkrete lokalplan og kommuneplantillæg.

DN må konstatere at Helsingør Kommune med lokalplanen foreslår en plan, der indeholder centrale elementer, som allerede er underkendt af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det er nedenstående forhold der begrundet DNs klage:

Miljøforurening og §3 sø

DN Helsingør er stærkt bekymret for de miljømæssige konsekvenser af mikroplastik i omgivelserne og tungmetallerne i vandmiljøet, som anlæggelsen af kunststofboldbaner kan medføre. Det er i lokalplanen ikke oplyst hvilket boldbanemateriale, der ønskes anvendt. EU har vedtaget lovgivning, hvorefter gummigranulat skal udfases i 2031.

Udover mikroplastik udgør de indeholdte kemiske stoffer også en trussel for vandmiljøet. Dræning af boldbanernes overfladevand medfører forurening af især tungmetaller, som overskrider de tilladte grænseværdier og tilførsel af andre stoffer, som vi endnu ikke kender virkningen af. I Miljø- og Fødevareministeriets kortlægningsrapport fra 2019 anføres følgende om udledningen til marine og ferske vandområder:

”Af de analyserede parametre af drænvand fra kunststofbaner er det primært zink, som udgør et problem i forhold til overholdelse af miljøkvalitetskravet for ferske og marine vandområder.”

Det anføres desuden at *”især zink og DEHP – men også nikkel- findes i koncentrationer så langt over grundvandskvalitetskriteriet, at en nærmere vurdering af nedslivningspotentialet bør foretages.”*

I Helsingør Kommunes udaterede screeningsafgørelse (som ligger til grund for byrådsbeslutningen) oplyses det, at den §3 sø, der ligger i den østlige del af lokalplanområdet med forbindelse til spredningskorridoren, ikke er i konflikt med kunstgræsboldbanen. Drænvand fra kunstgræsbanen afledes til §3-søen, der er en del af Helsingørs regnvandssystem. Alligevel har kommunen vurderet, at forslaget til lokalplan

ikke kræver miljøvurdering. Kommunen vurderer på baggrund af en risikovurdering foretaget af DJ-Miljø, at udledning af overfladevand vil ske hydraulisk og miljømæssigt forsvarligt og ikke medføre en forringelse af tilstanden i §3-vandområderne eller Øresund. DN er helt uenige, og mener at der bør anlægges en mere konservativ tilgang. Et forsigtighedsprincip er vigtigt, når det handler om såvel vores grundvand som det omfattende vandsystem, der udgør en af de grundlæggende betingelser for natur og miljørigdomme i kommunen. Det er klart, at miniboldbanerne vil tilføre endnu mere overfladevand og forurening med dels nedbrydningsprodukter og gummigranulater. Naboer rapporterer desuden allerede nu om nedgang i bestanden af skaller i søen.

Afgørelse fra Planklagenævnet ignoreres - Overdrev og økologisk forbindelse

Planklagenævnet finder i afgørelse af 24. marts 2022, at det er i strid med lokalplanens principper at dispensere for det ansøgte kunstgræsboldanlæg, som efter nævnets opfattelse udgør en bebyggelse og kun må anvendes til grønt område og skal friholdes for bebyggelse. Planklagenævnet finder ikke at kommunen har haft hjemmel til at dispensere. Området skal fortsat henlægges som overdrev.

Overdrev er en vigtig naturtype for mange krybdyr, og også flere arter af padder lever på overdrev. Det gælder navnlig de sjældne, varmekrævende paddearter, der kræver lysåbne, ikke for tilgroede og ikke for næringsrige vandhuller. En betydelig del af Danmarks ca. 18.000 insektarter er mere eller mindre tæt knyttet til overdrev – heraf mere end halvdelen af de danske sommerfuglearter. DN mener, at naturtypen yderligere vil blive indskrænket og biodiversiteten forringet ved etableringen af miniboldbanerne. Den senere screeningsafgørelse fra Helsingør Kommune vurderer derimod, at etablering af kunststofbanerne ikke har afgørende betydning for områdets betydning som økologisk forbindelse.

I samme afgørelse forudsætter Planklagenævnet at den fældede beplantning mellem husene og boldbanen, er meddelt til parterne i sagen. Det kan DN ikke se har været tilfældet.

Omvendt godkender Planklagenævnet hovedboldbanen under forudsætning af, at den del af planen, som rækker ind i lokalplan 4.22, har karakter af en skråning/terrænregulering, som beplantes og tilsås med græs og således ikke har karakter af bebyggelse.

På trods af at miniboldbanerne blev underkendt af Planklagenævnet blev de opført, men dækket med jord. Det vil sige at minibanerne i de næste år fra 2022 og frem henligger som ufærdig byggeplads med betonsokkel og højt metalhegn til gene for dyr og mennesker i området.

Habitatbevarelse - spidssnudet frø og flagermus - Miljøstyrelsen forlanger en redegørelse

Allerede før det første forslag til lokalplan blev offentliggjort blev skovvegetationens større træer fjernet til DNS store forundring.

Det fremgår af følgebrevet til lokalplanforslag 4.47, offentliggjort d. 27. oktober 2023, at Miljøstyrelsen har forlangt en redegørelse for alternative overvintringsmuligheder og lignende foranstaltninger for spidssnudet frø, som følge af det oprindelige lokalplansforslags indgreb i naturen.

DN finder det ikke betryggende for beskyttelse af Helsingør Kommunes natur, at Miljøstyrelsen underkender kommunens konklusion i miljøscreeningen beskrevet som "Planen ikke påvirker yngle- og rastesteder for Bilag IV- arter."

I Helsingør Kommunes udaterede screening, oplyses det, at området, hvor træer blev fældet på grund af boldbanens etablering, var et potentielt overvintringsområde for spidssnudet frø. Det noteres desuden, at de træbevoksede områder indenfor lokalplansområdet sandsynligvis udgør et rasteområde for bilag IV-arten, "da den overvintrer på land i områder med dødt ved, træer, sten, krat, m.m." Kommunen tillægger dette forhold uvæsentlig betydning, men foreslår i screeningen, at der for at forbedre bestanden kan overvejes at grave en ny sø. En nyetableret sø indgår dog ikke i den nyeste lokalplan.

Så vidt Danmarks Naturfredningsforening Helsingør kan se, har kravet fra Miljøstyrelsen alene medført, at et ubetydeligt areal, der allerede i dag er gennemskåret af en adgangsvej, ikke udlægges til parkeringsareal. DN kan ikke se, at denne ændring tilgodeser Miljøstyrelsens krav om at redegøre for frøernes overvintringsmuligheder. Den nye version af lokalplanen omtaler således ingen særlige foranstaltninger til paddebeskyttelse.

Efter DNS opfattelse må bekymringen i langt højere grad være rettet mod den skovvegetation, som er fjernet og vil skulle fjernes for at give plads til både hovedboldbanen og to yderligere baner. Det må fortsat gælde, at der skal redegøres for, hvordan der tilvejebringes erstatningsmuligheder for de tabte fouragerings- og overvintringsmuligheder.

I lokalplanforslaget står der: "Den bid på 3.500 m², hvor arealanvendelsen er ændret fra skovområde til kunstgræsbane, er ikke et problem i sig selv". DN er meget uenig i denne vurdering og mener at kommunens vurdering er i modstrid med Habitatdirektivets bilag IV, der forlanger streng beskyttelse af yngle- og rasteområder. Screeningen, der ligger til grund for lokalplanen, må som følge deraf anses for mangelfuld i forhold til de beskyttede arter.

DN vurderer derfor at det er væsentligt, at vurderingen af planens indflydelse på omgivelserne som levested for padder m.v. også inddrager yderligere faktorer som lys- og støjpåvirkninger.

Ydermere lægger lokalplanen (4.47) op til, at et endnu et skovbevokset areal udgår af det tidligere naturområde.

Det er desuden overraskende at påvirkning af fouragerende og rastende flagermus ikke omtales på trods af stedets nærhed til beskyttet natur og beboeres observationer.

Lokalplanen ignorerer afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet – bl.a. støj og forurening fra kunststofbanerne

Beboere og dyreliv i lokalområdet er ramt af støj fra aktivitet i/ved kunstgræsboldbanen. Der er foretaget målinger, der viser overskridelse af 55 dB, som refereres som grænseværdi. Der er målt 85-92 dB, mens der spilles fodboldkamp – altså langt over det tilladte niveau. Støjniveauet blev påklaget af grundejerforeningen og klageren fik medhold.

Ifølge Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. november 2023, begrundet i støjforhold, hjemvises kommunens afgørelse i sagen til fornyet behandling: "Miljø- og Fødevareklagenævnet finder efter en samlet vurdering af sagens oplysninger og klagen, at Helsingør Kommune ikke i tilstrækkelig grad har vurderet projektets støjmæssige påvirkning."

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser Helsingør Kommunes afgørelse af 15. september 2021 om etablering af kunstgræsboldanlæg ikke skulle være omfattet af krav om miljøvurdering og §25-tilladelse. Sagen henvises derfor til fornyet behandling i Helsingør kommune.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj er beregnet på at sikre, at størstedelen af en befolkningsgruppe ikke vil føle sig stærkt generet af den pågældende støjtype ved et niveau svagere end grænseværdien, og at en overskridelse af de vejledende grænseværdier som udgangspunkt må vurderes som en væsentlig miljøpåvirkning.

Støjen kommer fra hovedboldbanen og nu vil lokalplanforslaget tilføje yderligere to boldbaner, hvilket vil have en kumulativ effekt. Det bør være et vilkår for brug af boldbanen/banerne, at det er sandsynliggjort, at støjniveauet er nedbragt til det i afgørelsen nævnte niveau. Lokalplanens forslag om at muliggøre en støjvold sikrer i sig selv ikke dette. Derfor bør støjvoldens udformning og funktion fastlægges i en evt. kommende lokalplan, idet støjdæmpende foranstaltninger andre steder har vist sig omvendt at kunne forværre støjproblemet.

Der er ikke fremlagt beregninger vedr. støjforholdene overhovedet i forbindelse med den fremlagte lokalplan.

DN har ikke kendskab til at Helsingør Kommune har udført de målinger, som Klagenævnet har krævet - tværtimod vurderer screeningsafgørelsen at luftbåren støj fra planområdet ikke er relevant. I en lignende sag i Herlev refererer Klagenævnet til de vejledende støjgrænser.

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker; "Ved en fornyet behandling af sagen må Helsingør Kommune inddrage den relevante viden, herunder vejledningen om

kunstgræsbaner og støjvejledningen, og på den baggrund foretage en vurdering af projektets miljømæssige påvirkninger, herunder i forhold til støj”.

På baggrund af afgørelsen må undersøgelserne vurderes som ufuldstændige, og DN er derfor enige i klagenævnets konklusion i at der skal gennemføres en VVM-undersøgelse.

DN er bekendt med Miljøstyrelsens nyere retningslinier (2025) vedr. støj i omgivelserne og vil henvise til at der ved planlægning af idrætsanlæg (jfr. Afsnit 4, Støj i planlægningsfasen) generelt indtænkes støjplanlægning:

Lokalplanlægning kan forebygge støjgener gennem afgrænsning af muligheder for anvendelse af arealer. Efter planlovens § 15 a, stk. 1, må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af støjafskærmningsforanstaltninger m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

Det er afgørende, at kommunerne allerede i planlægningsfasen indtænker støjforhold – f.eks. placering af nye baner i forhold til støjfølsom anvendelse, eller placering bag andre bygninger (f.eks. klubhus eller hal), så naboerne generes mindst muligt.

En ny kunstgræsbane eller lignende kan være miljøvurderingspligtig, og det vil være et krav i denne vurdering, om anlægget kan medføre væsentlige støjgener. Også her vil kommunerne kunne lægge de lokale skøn til grund, som er nævnt i ovenstående.

Miljøvurderingsloven angiver ikke selvstændige grænseværdier for forurening – herunder heller ikke støjforurening. På samme måde som i ovenstående vedrørende miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 3, har Miljøstyrelsen ikke fastsat specifikke vejledende grænseværdier for støj fra idrætsanlæg, men kommunerne må ved konkret skøn vurdere, om der kan være væsentlige støjulemper, og dermed om projektet kan udløse pligt om miljøvurdering. Hvis kommunen har vurderet, at der kan være en væsentlig støjulempe, jf. miljøvurderingsloven, skal miljøkonsekvensrapporten vurdere afværgeforanstaltninger, som potentielt kan indgå som et vilkår, jf. § 25 i miljøvurderingsloven.

Lys

I november 2021 besluttede By- Plan og Trafikudvalget, at godkende kunstgræsboldbanen med belysning med vilkår om, at spildlys i forhold til de nærmeste naboer skal kontrolleres før ibrugtagning. Det fremgår ikke om en sådan undersøgelse er foretaget, men anlægget er ibrugtaget.

I januar 2023 er der i tilknytning til lokalplanen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg til Kommuneplan 19. Forslaget til Kommuneplantillæg 24 muliggør en højde på lysmaster med maksimum højde på 20,2m mod de 10m, som er normal højde. Det beskrives at masterne skal belyse kunstgræsbanen og udføres med parallelt, retningsbestemt lys og således ikke belyser arealer eller bygninger, der er beliggende uden for kunstgræsbanen. Naboerne mener ikke dette er tilfældet, og den tidligere nævnte undersøgelse af spildlys

er ikke nævnt og måske heller ikke foretaget. Foruden naboer vil det nu stærkt oplyste område være til stor gene for dyr, herunder insekter, der er typiske for overdrev.

Høringsproces

Efter flere års pause - 2023 til 2026 - i sagsbehandlingen blev høringsperioden på fire uger lagt i sommerferieperioden. Det er u hensigtsmæssigt og giver høringsparter ringe mulighed for kommunikation og svarmuligheder i det hele taget. Det skal henstilles, at der fremover - som i andre kommuner - ikke foretages høringer i juli måned eller at svarfristen forlænges. Ellers tager man ikke borgerinddragelse alvorligt.

I et offentliggørelsesbrev til en ejer skriver Helsingør Kommune:

"Du modtager dette brev, fordi du er ejer inden for området eller har indsendt bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring af planerne". DN er bekendt med, at ikke alle ejere i området er blevet informeret.

Danmarks Naturfredningsforening Helsingør fik ikke tilsendt lokalplan og kommuneplantillæg ved en administrativ fejl, og måtte selv gøre opmærksom på fejlen ved en opringning og fik herefter en forlænget klagefrist. Dette har medført at DN og andre høringsparter, fx naboer, har haft forskudte frister, hvilket DN vurderer som u hensigtsmæssigt.

Høringssvar på kommunens hjemmeside ses heller ikke at have været tilgængelige for offentligheden i perioden.

Den udsendte lokalplan er samlet set svært tilgængelig og resultat af en uskøn proces med flere lokalplanforslag udsendt og afvisninger af samme. Der mangler en sammenfatning af forløbet, de tilgængelige rapporter samt fx opdaterede kort og undersøgelser for habitatsdirektivets bilag IV- arter.

På baggrund af ovennævnte forhold finder DN, at Helsingør Kommune må gennemføre en VVM -undersøgelse som grundlag for en revideret lokalplan for området.

Med venlig hilsen

Kontaktperson DN-Helsingør Sten Lollesgaard, sten.lolles@gmail.com, telefon 3012 7366

Klaus Retoft, bestyrelsesmedlem DN-Helsingør

Lisbeth Jakobsen, bestyrelsesmedlem DN-Helsingør